

Rapport de vérification complémentaire n°2

Rapport définitif

Prise en compte des derniers éléments suite à la réunion du 9 février sur site

Validation de la durée de relogements complémentaires, prise en charge
d'une mission de suivi de travaux

Quantum sinistre Dommages Ouvrages

Rapport du 11 février 2020

Informations générales :

Réf. ECAUMEX	2020EC821			Avenant n°1	Non
Type de construction : Maison individuelle en secteur diffus				Expertise judiciaire	Non
Assureur DO	MMA	MMA Division construction 14 bd Marie et Alexandre OYON 73030 LE MANS CEDEX 9		Réf	19727711263B
Expert commun	EURISK	EURISK 3, rue de la Caillardièrre 49070 BEAUCOUZE	Monsieur Vincent TISSOT		
Assuré	M ET MME SOULE CHEVALIER	M ET MME SOULE CHEVALIER 21 Rue Maria Casarès 49100 ANGERS			
Opération	M ET MME SOULE CHEVALIER	21 Rue Maria Casarès 49100 ANGERS		Réf	
Dates					
DOC	13/10/2017«DOC»	Réception opération	09/07/2018		
Sinistre	26/08/2019	Déclaration du sinistre	26/08/2019		
		J+60	25/10/2019		
		J+90	24/11/2019		
Réception de mission	18/09/2020				
Enjeu, montant des réclamations :		27 889,53 € HT			



Mission :

Nous intervenons en qualité d'économiste de la construction mètreur vérificateur missionné par MMA dans cette affaire sinistre dommage ouvrage conformément à la convention de règlement entre assureurs construction.

Notre mission consiste à vérifier les factures et devis portés à notre connaissance par les différents intervenants dont les contenus sont considérés comme recevables au regard du sinistre ou de ses conséquences par l'expert dommage ouvrage dans le cadre de la valorisation du coût du sinistre.

Les prestations et couts analysés et vérifiés ne présument en rien des applications qui en seront faites par l'assureur en termes contractuels.

Le présent rapport a pour objet l'analyse et la vérification de la facture de relogement complémentaire.

Opération, rappel des dommages :

Mr Vincent TISSOT, expert du cabinet **EURISK** a été missionné pour analyser chez Mr et Mme SOULE CHEVALIER 21 Rue Maria Casarès 49100 ANGERS, les dommages suivants :

- Fissures multiples sur enduit du 1er étage

Selon le rapport de votre expert, après analyses et au regard des résultats des diagnostics et investigations, les réparations consistent à :

- Renforcement de la poutre en béton armé par la mise en œuvre d'un profilé métallique selon préconisation du BET AIA

Chronologie, réunions, contexte :

Pendant la réalisation des travaux, Madame Soulé, a constaté des non-conformités entre les travaux prévus dans nos vérifications et portées rapport d'expertise dommages ouvrage et ce qui avait été effectivement réalisé par l'entreprise Chevalier.

Madame Soulé a immédiatement averti et a demandé à ce que les opérations d'expertise soient reprises afin de vérifier si les travaux réalisés étaient acceptables (ce dont elle doute fortement) si de nouveaux travaux devaient être prévus.

Pour mémoire, nous avons dans un rapport intermédiaire précédent validé des coûts quotidiens de relogement complémentaire pour une durée de 20 nuitées se terminant le 12 février.

Nous avons donc participé à une réunion d'expertise sur site le 9 février 2021 organisée par Monsieur Tissot, votre expert cabinet EURISK.

Selon les premiers éléments portés à la connaissance de votre expert, il apparaît que l'entreprise Chevalier devait mettre en œuvre des sommiers béton de supportage des poutres métalliques.

Le jour où ces travaux ont été réalisés, Madame Soulé est passée plusieurs fois et s'est étonnée de la vitesse de réalisation et de fermeture des doublages.

Les sommiers non en réalité pas été réalisés.



Compte tenu de la nature de cette découverte, une nouvelle réunion a été organisée avec pour objet de compléter les opérations d'expertise Dommages ouvrage par un volet RC directement auprès de l'assureur de responsabilité actuelle de l'entreprise Chevalier.

Monsieur Tissot, votre expert du cabinet EURISK qui en copie vous rendra compte des discussions techniques se sont déroulés lors de cette réunion, notamment avec Monsieur Conan expert cabinet SARETEC et Monsieur CHESNAY, expert indépendant intervenant pour Madame Soulé.

Pour notre part, nous prendrons en compte les éléments économiques suivants :

- validation de la durée 20 nuitées de logement
- prise en charge d'une mission de suivi, vérification et réceptions des travaux.

Nota : nous étions accompagnés de Monsieur HELARY maître d'œuvre de réparation du cabinet COORDATECH auquel Monsieur Tissot avait envisagé de confier une mission complémentaire qui n'a pas été validée par le cabinet SARETEC.

Nous sommes donc convenus en accord avec votre expert de rémunérer le déplacement et temps passé par Monsieur Hélyary.

Nous indiquerons le montant correspondant en marge des montants vérifiés du rapport Dommages Ouvrage.

Documents utilisés :

Mr Vincent TISSOT votre expert du cabinet EURISK nous a transmis les documents suivants :

- Rapport préliminaire
- Facture et Devis AIA prestation complémentaire
- Devis Appart city
- Devis ARC EN CIEL SERVICES
- Devis Carglass assistance expertise
- Devis Carglass investigation mis en place étais
- Devis Carglass réf 300 et réf 401
- Devis CHEVALLIER et devis CHEVALLIER rectificatif
- Devis LMR
- Devis MAGEO
- Devis ménage PRO IMPEC
- Facture Marc CHENAIS expert assuré

Document reçu en cours de mission :

- sans objet



Quantum de la réclamation :

Pour rappel, dans notre précédent rapport de vérification en date du 28 octobre 2020, nous avons arrêté le quantum de ce sinistre à la somme de **23 209.01 € NETS** selon le tableau récap suivant :

Lot	Désignation	Entreprise	Montant en demande HT	TVA	Montant en demande TTC	Montant vérifié HT	TVA	Montant vérifié TTC
	Mesures Conservatoires / Investigations							
	Assistance à expertise	AIA INGENIERIE	1 700.00 €	20.00%	2 040.00 €	1 700.00 €	20.00%	2 040.00 €
	Rédaction cahier des charges	AIA INGENIERIE	700.00 €	20.00%	840.00 €	700.00 €	20.00%	840.00 €
	Diagnostic	ASCIA	1 500.00 €	20.00%	1 800.00 €	1 500.00 €	20.00%	1 800.00 €
	Bâchage, découpe plâtrerie	CARGLASS MAISON	364.80 €	10.00%	401.28 €	364.80 €	10.00%	401.28 €
	Ménage après investigations	PRO IMPEC	101.84 €	20.00%	122.21 €	101.84 €	20.00%	122.21 €
	Ménage après sondage destructif	PRO IMPEC	101.84 €	20.00%	122.21 €	101.84 €	20.00%	122.21 €
	Complément ménage	PRO IMPEC	54.00 €	20.00%	64.80 €	54.00 €	20.00%	64.80 €
	Rebouchage provisoire fissures	Estimation	275.00 €	20.00%	330.00 €	275.00 €	20.00%	330.00 €
	Sous total		4 797.48 €		5 720.50 €	4 797.48 €		5 720.50 €
	Dommage Matériel							
1	Reprise maçonnerie	CHEVALLIER	12 446.21 €	20.00%	14 935.45 €	14 397.46 €		14 397.46 €
2	Menuiserie	LMR	605.88 €	20.00%	727.06 €	605.88 €	20.00%	727.06 €
3	Reprise plafond placo	CARGLASS MAISON	1 546.80 €	20.00%	1 856.16 €			0.00 €
4	Reprise plâtrerie	CARGLASS MAISON	2 843.15 €	20.00%	3 411.78 €			0.00 €
	Sous total		17 442.04 €		20 930.45 €	15 003.34 €		15 124.52 €
	Total Dommage Matériel		22 239.52 €		26 650.94 €	19 800.82 €		20 845.01 €
	Immatériels Consécutifs							
	Frais d'expert d'assuré	Marc Chenais	1 180.00 €	20.00%	1 416.00 €			0.00 €
	Relogement	ARC EN CIEL	2 501.67 €	20.00%	3 002.00 €			0.00 €
	Relogement	APPART CITY	1 970.00 €	20.00%	2 364.00 €	1 970.00 €	20.00%	2 364.00 €
	Total Immatériels Consécutifs		5 651.67 €		6 782.00 €	1 970.00 €		2 364.00 €
	TOTAL GENERAL		27 891.19 €		33 432.95 €	21 770.82 €		23 209.01 €

Une demande de relogement complémentaire pour une durée de 20 nuitées a été portée à notre connaissance pour le montant de 1 569.27 € HT soit 1 722.00 € TTC que nous avons validé dans son principe dans notre rapport de vérification complémentaire du 18 janvier.



Postes et montant complémentaires à retenir :

1- Honoraires de travaux, vérification et réception :

En accord avec votre expert et afin de limiter les risques de contestation, nous sommes convenus de retenir le coût mission de maîtrise d'œuvre de suivi de travaux et d'assistance aux opérations de réception.

Nous n'avons pas consulté de maître d'œuvre, la rémunération pourcentage sur ce type d'opération n'est pas réellement cohérente.

Compte tenu des quelques interventions restant à réaliser, nous estimons le coût de cette prestation à une somme de 1500 € hors-taxes.

2- Relogements complémentaires :

Comme indiqué supra, la durée de relogement a été arrêtée à 20 nuitées pour la somme de 1722 € TTC retenus dans notre rapport 18 janvier.

TVA

L'entreprise chevalier intervient en réparation de son ouvrage, les coûts de ces interventions feront l'objet d'un mémoire de travaux valorisés hors-taxes.

Selon le devis, le taux de TVA applicable est de 10% pour le relogement APPART'CITY.

Les mesures conservatoires, investigations et honoraires de la mission de maîtrise d'œuvre suivie d'exécution seront affectés du taux de TVA normale de 20 %.



Conclusion :

Nous pouvons synthétiser notre vérification dans le tableau récapitulatif suivant :

Lot	Désignation	Entreprise	Montant en demande HT	TVA	Montant en demande TTC	Montant vérifié HT	TVA	Montant vérifié TTC
	Mesures Conservatoires / Investigations							
	Assistance à expertise	AIA INGENIERIE	1 700,00 €	20,00%	2 040,00 €	1 700,00 €	20,00%	2 040,00 €
	Rédaction cahier des charges	AIA INGENIERIE	700,00 €	20,00%	840,00 €	700,00 €	20,00%	840,00 €
	Diagnostic	ASCIA	1 500,00 €	20,00%	1 800,00 €	1 500,00 €	20,00%	1 800,00 €
	Bâchage, découpe plâtrerie	CARGLASS MAISON	364,80 €	10,00%	401,28 €	364,80 €	10,00%	401,28 €
	Ménage après investigations	PRO IMPEC	101,84 €	20,00%	122,21 €	101,84 €	20,00%	122,21 €
	Ménage après sondage destructif	PRO IMPEC	101,84 €	20,00%	122,21 €	101,84 €	20,00%	122,21 €
	Complément ménage	PRO IMPEC	54,00 €	20,00%	64,80 €	54,00 €	20,00%	64,80 €
	Rebouchage provisoire fissures	Estimation	275,00 €	20,00%	330,00 €	275,00 €	20,00%	330,00 €
	Sous total		4 797,48 €		5 720,50 €	4 797,48 €		5 720,50 €
	Dommage Matériel							
1	Reprise maçonnerie	CHEVALLIER	12 446,21 €	20,00%	14 935,45 €	14 397,46 €		14 397,46 €
2	Menuiserie	LMR	605,88 €	20,00%	727,06 €	605,88 €	20,00%	727,06 €
3	Reprise plafond placo	CARGLASS MAISON	1 546,80 €	20,00%	1 856,16 €			0,00 €
4	Reprise plâtrerie	CARGLASS MAISON	2 843,15 €	20,00%	3 411,78 €			0,00 €
	Sous total		17 442,04 €		20 930,45 €	15 003,34 €		15 124,52 €
	honoraires MOE suivi		1 500,00 €	20,00%	1 800,00 €	1 500,00 €	20,00%	1 800,00 €
	Total Dommage Matériel		23 739,52 €		28 450,94 €	21 300,82 €		22 645,01 €
	Immatériels Consécutifs							
	Frais d'expert d'assuré	Marc Chenais	1 180,00 €	20,00%	1 416,00 €			0,00 €
	Relogement	ARC EN CIEL	2 501,67 €	20,00%	3 002,00 €			0,00 €
	Relogement	APPART CITY	1 970,00 €	20,00%	2 364,00 €	1 970,00 €	20,00%	2 364,00 €
	Relogement	APPART CITY	1 569,27 €	10,00%	1 726,20 €	1 569,27 €	10,00%	1 726,20 €
	Total Immatériels Consécutifs		4 719,27 €		5 506,20 €	3 539,27 €		4 090,20 €
	TOTAL GENERAL TTC		28 458,79 €		33 957,14 €	24 840,09 €		26 735,21 €

Après analyses et vérifications, et compte tenu des éléments portés à notre connaissance, le quantum vérifié de ce sinistre s'élève à la somme de 26 735.21 € nets de laquelle il convient de déduire les factures réglées directement ou montants déjà indemnisés.

Enfin, il convient de prendre en compte de notre avis hors expertise la facture du BET COORDATECH pour la somme de 300 € toutes taxes comprises.

Gilles AUMONT
Economiste de la construction

Annexes : devis et documents cités